



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/268/2018
מס' תיק: 6/635/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת:
נציגות הבית המשותף ברחוב העצמאות 54 פתח תקווה
באמצעות ב"כ עו"ד אשורי ציפי
ז'בוטינסקי 130, בני ברק
טל': 054-4777558 פקס: 153-35705656

נגד

- הנתבעים:**
1. **רצון דורון**
 2. **רצון לאה**
- באמצעות ב"כ עו"ד גמילי כפיר**
גולדנהירש 24, פתח תקווה
טל': 0508698891 פקס: 9346108

- התובעים שכנגד:**
1. **רצון דורון**
 2. **רצון לאה**
- באמצעות ב"כ עו"ד גמילי כפיר**
גולדנהירש 24, פתח תקווה
טל': 0508698891 פקס: 9346108

נגד

הנתבעת שכנגד:
נציגות הבית המשותף ברחוב העצמאות 54 פתח תקווה
באמצעות ב"כ עו"ד אשורי ציפי
ז'בוטינסקי 130, בני ברק
טל': 054-4777558 פקס: 153-35705656

פסק דין

1. תביעה כספית שהגישה נציגות בית משותף נגד בעלים של דירת גן בבית המשותף לתשלום חוב בגין הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, ותביעה שכנגד לשיפוי בעלים של דירת הגן בהוצאות משפט בשל תביעה כספית שהגישו נגד חברה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/268/2018
מס' תיק: 6/635/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קבלנית שבנתה הבית המשותף בגין ליקויי בניה ברכוש המשותף (נפילת אריחי חיפוי מקירות חיצוניים בבית המשותף).

העובדות וההליכים

2. ביום 21.5.2018 הגישה התובעת, נציגות הבית המשותף ברחוב העצמאות 54 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 445 בגוש 6712 (להלן - "נציגות הבית המשותף"), תביעה כספית נגד הנתבעים, בני הזוג דורון ולאה רצון, המתגוררים בדירת הגן בבית המשותף, הרשומה תת חלקה 4 (להלן - "בני הזוג רצון"), בגין אי תשלום חלקם בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות החזקת הרכוש המשותף").
3. בכתב ההגנה הודו בני הזוג רצון, כי הם לא שילמו חלקם כאמור בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, לטענתם, משלא קיבלו פירוט חשבונות ובשל טענת קיזוז העומדת להם בדין. בתוך כך, טענו בני הזוג רצון כי הם נקטו הליך משפטי נגד החברה הקבלנית שבנתה הבית המשותף בגין ליקויי בניה בדירתם וברכוש המשותף. לימים, הצטרפה נציגות הבית המשותף לתביעה ביחס לליקויים ברכוש המשותף. לפיכך, זכאים בני הזוג רצון לשיפוי בגין הוצאות משפט אשר היה על נציגות הבית לשאת בהן, אלמלא הוגשה התביעה על ידי בני הזוג רצון. הוצאות אלה, כנטען, יש לקזז מחלקם של בני הזוג רצון בהוצאות החזקת הרכוש המשותף.
4. ביום 14.11.2018 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. משלא עלה בידי ליישב המחלוקות שניטשו בין הצדדים בפשרה, ולנוכח טענות בני הזוג רצון בכתב ההגנה, הורתי מועד להגשת כתב תביעה שכנגד.
5. ביום 12.12.2018 הגישו בני הזוג רצון התביעה שכנגד, במסגרתה עתרו לשיפוי בגין הוצאות ההליך המשפטי שנקטו נגד החברה הקבלנית שבנתה הבית המשותף בשל ליקויי בניה בדירתם וליקויים ברכוש המשותף (ת"א (שלום פ"ת) 33941-02-14), הכוללות אגרת תביעה ועלות שכר טרחת מומחים.
6. ביום 14.1.2019 הגישה נציגות הבית המשותף כתב הגנה לתביעה שכנגד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/268/2018

מס' תיק: 6/635/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. ביום 14.2.2019 הודיעו הצדדים הסכמתם להסדר דיוני, לפיו אכריע בתובענות על סמך כתבי הטענות ומלוא המסמכים שהוגשו לתיק, ובכפוף להשלמת טיעון בכתב. הצדדים השלימו טיעונם בכתב. אביא עיקרם.

עיקרי טענות הצדדים

8. לטענת נציגות הבית המשותף, על בני הזוג רצון חלה חובה לשלם חלקם בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף. חובה זו הינה חובה מוחלטת ובני הזוג רצון אינם רשאים לקזז חיוב זה מסכומים אשר לטענתם הם זכאים להיפרע מנציגות הבית המשותף. משגובה החיוב לא הוכחש על ידי בני הזוג רצון, יש לקבל התביעה במלואה.

אשר לתביעה שכנגד, טענה נציגות הבית המשותף, כי ההליך המשפטי שנקטו בני הזוג רצון נגד החברה הקבלנית היה בגין ליקויי בניה בדירתם בלבד, מבלי שנטען לליקויי בניה ברכוש המשותף. יתרה מזאת, בני הזוג רצון לא היו רשאים לנקוט הליך משפטי על דעתם עצמם, בשום לב כי אף נציגות הבית המשותף אינה מוסמכת לקבל החלטה בדבר הגשת תביעה משפטית אלא בכפוף להחלטת האסיפה הכללית בבית המשותף. ממילא, הם אינם זכאים להחזר בגין הוצאות המשפט. עוד טענה נציגות הבית המשותף, כי ההליך המשפטי הסתיים בפשרה, במסגרתו נפסקו לטובת בני הזוג רצון מלוא הוצאות המשפט. לפיכך, יש להחיל על בני הזוג רצון הכלל בדבר השתק עילה, מכוחו, כנטען, מושתקים בני הזוג רצון מלדרוש הוצאות המשפט מנציגות הבית המשותף. בהקשר זה, הוסיפה נציגות הבית המשותף וטענה כי, לבקשתה, היא צורפה כתובעת נוספת בתביעה שהגישו בני הזוג רצון נגד החברה הקבלנית, לאחר שההליך בין בני הזוג רצון לחברה הקבלנית הסתיים בפשרה. במסגרת בירור תביעה זו השית בית המשפט עלויות שכר טרחת המומחה וביצוע בדיקות על החברה הקבלנית.

9. לטענת בני הזוג רצון, נציגות הבית המשותף נמנעה במשך כ-6 שנים מביצוע פעולות כלשהן לטיפול בליקויים ברכוש המשותף שעיקרם אריחי חיפוי רופפים בקירות חיצוניים בבית המשותף, העולים כדי סכנת חיים. בלית ברירה ולנוכח סירוב נציגות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/268/2018
מס' תיק: 6/635/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבית המשותף לפעול בעניין, כללו בני הזוג רצון בתביעה שהגישו נגד החברה הקבלנית לתיקון ליקויי בניה בדירתם, סעד לתיקון ליקויים ברכוש המשותף כאמור. זאת, לנוכח הסיכון המוגבר לדירת הגן שבה מתגוררים בני הזוג רצון, בשל נפילת אריחי חיפוי בשטחה, סיכון אשר התממש בערבו של יום. בני הזוג רצון לא הכחישו החוב בגין חלקם בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, הכולל הוצאות משפט בגין הצטרפות נציגות הבית המשותף לתביעה שהגישו-הם נגד החברה הקבלנית. ברם, סברו כי נכון לקזז מחוב זה הוצאות המשפט שבהם נשאו בתביעה שהיה על נציגות הבית המשותף להגיש, מלכתחילה, נגד החברה הקבלנית. הוצאות אלה כללו אגרת תביעה, שכר טרחת מומחה עבור חוות דעת מטעם בני הזוג רצון וכן חלקם של בני הזוג רצון בשכר טרחת מומחה מטעם בית המשפט, הוצאות אשר היה על נציגות הבית המשותף לשאת עמם בחלקים שווים. כנטען, בני הזוג רצון ביקשו בכל דרך ליישב מחלוקת זו עם נציגות הבית המשותף, ללא הצלחה.

דיון והכרעה

10. אדון בתביעות כסדרן. תחילה, תביעת נציגות הבית המשותף לחיוב בני הזוג רצון בתשלום חלקם בהוצאות החזקת הרכוש המשותף.

תביעת נציגות הבית המשותף - חוב 'הוצאות החזקת הרכוש המשותף'

11. אקדים ראשית לאחרית ואבהיר, דין התביעה להתקבל.
12. בני הזוג רצון אינם חולקים כי לא שילמו חלקם בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף, כנטען בכתב התביעה. הוצאות אלה כוללות הוצאות משפט בגין הצטרפות נציגות הבית המשותף לתביעה של בני הזוג רצון נגד החברה הקבלנית למתן צו עשה לתיקון ליקויים ברכוש המשותף (בסך של 1,000 ש"ח); הוצאות גבייה מיוחדת לתחזוקת הרכוש המשותף (בסך של 500 ש"ח); יתרת חוב של בני הזוג רצון בגין עלות חוות דעת מומחה לאיתור מקור רטיבות בבית המשותף (בסך של 172 ש"ח).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/268/2018
מס' תיק: 6/635/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין").

מורנו החובה החלה על כל בעל דירה לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. חובה זו היא חובה עצמאית ונפרדת, בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, המוטלת על כל בעל דירה בבית משותף. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת בבית המשותף ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו השוטפת (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)).

14. בעל דירה אינו רשאי לקזז חיובים כספיים - שלשיטתו זכאי להיפרע מנציגות הבית

המשותף - מחלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף כפי חובתו מכוח הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. בבסיס קביעה זו טעמים מספר:

האחד, בהעדר הוראה בדין המהותי, הלא הוא חוק המקרקעין, המעניקה לבעל דירה בבית משותף זכות קיזוז. חוק המקרקעין מורנו הוראות קיזוז פרטניות בשני מקרים בלבד: הראשון, ביחס לחובות שבעל מקרקעין ומקים מבנה במקרקעין חבים זה לזה לפי פרק ד' לחוק (הוראת סעיף 26 לחוק). השני, ביחס לחובות ששותפים במקרקעין חבים זה לזה עקב השיתוף לפי פרק ה' לחוק (הוראת סעיף 36 לחוק). אין בפרק ו' לחוק המקרקעין שעניינו 'בתים משותפים', החל על עניינו, הוראה דומה. יתרה מזאת, המחוקק הוסיף וציוונו במפורש בהוראת סעיף 56(א) לחוק, כי הוראות פרק ה' לא יחולו על הרכוש המשותף. בכלל זאת, הוראת הקיזוז הקבועה שם.

השני, בהעדר תחולה להסדר הקיזוז הכללי הקבוע בהוראת סעיף 53(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, על מערך היחסים שבין בעל דירה לנציגות הבית המשותף. סעיף 53(א) לחוק החוזים קובע לאמור: "חיובים כספיים שצדדים חבים זה לזה מתוך עסקה אחת והגיע המועד לקיומם, ניתנים לקיזוז בהודעה של צד אחד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/268/2018
מס' תיק: 6/635/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למשנהו; והוא הדין בחיובים כספיים שלא מתוך עסקה אחת, אם הם חיובים קצובים. " אין בחובה המוטלת על בעל דירה בבית משותף לשלם הוצאות החזקת הרכוש המשותף, מחד גיסא, ובטענת בעל הדירה לשיפוי בגין הוצאה שהוציא לתיקון פגם ברכוש המשותף, מאידך גיסא, בגדר חיובים כספיים (חובות) הדדיים. אין מדובר כלל ב'עסקה' בין הבעלים של דירה בבית משותף לנציגות הבית; אין גם בטענת בעל דירה בבית משותף לשיפוי משום חיוב כספי אשר קיים מועד לקיומו.

השלישי, לנוכח התכלית העומדת בבסיס החובה המוטלת על כל בעל דירה בבית משותף להשתתף בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין. עיקרה, להבטיח החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף באופן מלא ורציף, כשים לב כי אלה מתאפשרים אך אודות לכספים הנצברים בקופת הבית המשותף שמקורם בתשלום בעלי הדירות חלקם בהוצאות אלה. העמדת זכות קיזוז בידי בעלי דירות בבית משותף מחובתם המוחלטת להשתתף בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, עלולה למוטט מוסד 'הבית המשותף', אשר ייחודו בזכויות הקניין שחולקים בעלי הדירות במשותף ברכוש המשותף, לצד זכות הקניין של כל בעל דירה בבית המשותף בדירתו-הוא. משמעה, כי כל אימת שבעל דירה יסבור כי זכאי הוא להיפרע חוב של נציגות הבית המשותף כלפיו, יקזזו מחיובו הכספי בגין חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף. בתוך כך, תיפגע קופת הבית המשותף, אשר במוקדם תימצא בחסר, וממילא יפגע עד יעוקר המשאב המשמש נציגות הבית המשותף לתחזוקת הרכוש המשותף בבית ולניהולו.

15. אשר על כן, הנני להורות לבני הזוג רצון לשלם לנציגות הבית המשותף סך של 1,672 ש"ח, בגין חוב הוצאות החזקת הרכוש המשותף. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה (14.11.2018) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

תביעת בני הזוג רצון - שיפוי בגין הוצאות משפט

16. בכתב התביעה שכנגד עתרו בני הזוג רצון לקבלת החזר כספי בגין הוצאות משפט שנשארו בהן במסגרת תביעה שהגישו נגד החברה הקבלנית לתיקון ליקויים בדירתם וברכוש המשותף. הוצאות אלה כוללות אגרת תביעה אשר בני הזוג רצון עתרו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/268/2018
מס' תיק: 6/635/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לקבלת שיפוי בגין מחציתה (בסך של 1,096 ש"ח); עלות שכר טרחת מומחה מטעם בית המשפט בגין חוות דעת וחוות דעת משלימה (בסך של 2,862 ש"ח); עלות שכר טרחת מומחה מטעם בני הזוג רצון, ההנדסאי גנח, אשר הוגשה במהלך בירור התביעה (בסך של 2,360 ש"ח).

17. לאחר ששקלתי טענות הצדדים ובחנתי מלוא המסמכים שהובאו לפניי, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה שכנגד להתקבל בחלקה.

18. אפתח תחילה בסקירה קצרה של השתלשלות העניינים העובדתית, כפי העולה מהראיות (מלוא המסמכים) שהונחו לפניי:

א. בחודש פברואר 2014 הגישו בני הזוג רצון תביעה נגד החברה הקבלנית שבנתה הבית המשותף, בגין ליקויי בניה בדירתם (דירת גן) ובגין ליקויים ברכוש המשותף שעניינם אריחי חיפוי רופפים בקירות החיצוניים של הבית המשותף, הנופלים לחצר דירתם (סעיפים 12-13 לכתב התביעה). בני הזוג רצון צירפו לכתב התביעה חוות דעת מומחה מיום 20.11.2009, לתמוך בליקויים הנטענים, לרבות בעניין "אריחים רופפים" והצורך בבדיקת כל אריחי החיפוי בכל חזיתות הבנין, האם בוצעו על פי הדרישות ואם לאו הצורך בחיזוקם. עם פתיחת ההליך שילמו בני הזוג רצון אגרת תביעה בסך של 2,193 ש"ח.

ב. במסגרת בירור התביעה, מינה בית המשפט השלום ביום 7.9.2014 מומחה מטעמו, מהנדס הבניין יעקב דבדבני (להלן - "המומחה דבדבני"), ליתן חוות דעת לעניין הליקויים בדירת בני הזוג רצון. ביום 7.1.2015 ביקר המומחה דבדבני בדירה, וביום 15.1.2015 נתן חוות דעתו המדגימה ליקויי בניה שונים בדירה. המומחה דבדבני הוסיף וקבע בחוות דעתו, כי לצורך קביעת ממצאים ביחס לאריחי החיפוי בקירות הבית המשותף יש לבצע בדיקות נוספות.

ג. ביום 11.1.2015, קודם למתן חוות דעת המומחה דבדבני אך לאחר ביקורו במקום, נפלו אריחי חיפוי העשויים שיש מהקיר החיצוני של הבית המשותף, בסמוך לכניסה לחניון הבית המשותף. על הקיר נותרו אריחי חיפוי תלויים על בלימה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/268/2018
מס' תיק: 6/635/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ד. ביום 13.1.2015 ביקר בבית המשותף מומחה מטעם "נציג הוועד דורון רצון", מסר בידו מסמך "הוראות בטיחות מיידיות" לביצוע בגין נפילת אריחי חיפוי, וכן העביר לידו ביום 14.1.2015 חוות דעתו לעניין כשלי אריחי החיפוי בקירות החיצוניים בבית המשותף, והעבודות הדרושות לתיקונם. מר רצון נשא בעלות שכר טרחת המומחה בסך של 2,360 ש"ח.

ה. בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 14.1.2015, קיים המומחה דבדבני ביקור נוסף במקום ונתן חוות דעתו המשלימה מיום 29.1.2015. בהתאם לחוות הדעת נמצאו אריחי חיפוי אף בחצר דירת הגן של בני הזוג רצון. המומחה קבע כי "מדובר בתופעה חמורה ומדאיגה של נשירת אבני חיפוי, שעלולים לגרום לסיכון חיים בעתיד הקרוב ביותר". לפיכך, יש לפעול לאלתר לביצוע התיקונים הדרושים. בהקשר זה, קבע המומחה כי לאחר השלמת ביצוע בדיקות, יחוה דעתו לעניין מאפייני התיקון הנדרש ואומדן עלותו.

ו. בני הזוג רצון שילמו חלקם בשכר טרחת המומחה דבדבני, עבור שתי חוות הדעת, בסך של 2,862 ש"ח.

ז. בין לבין, התקיימו ישיבות מקדמיות נוספות בתביעה, במסגרתן נדרש בית המשפט אף לעניין אריחי החיפוי בקירות החיצוניים של הבית המשותף והצורך בהשלמת ביצוע בדיקות נדרשות. זאת, תוך שבא כוח החברה הקבלנית מציין מגעים המתנהלים עם נציגות הבית המשותף, ובישיבה המקדמית האחרונה הצעתו לשקול צירוף בעלי הדירות כצד רלוונטי בהליך (ישיבות קדם משפט מיום 4.5.2015, מיום 6.7.2019, מיום 6.9.2015 ומיום 8.3.2016).

ח. ביום 13.4.2016 נחתם בין הצדדים לתביעה (בני הזוג רצון והחברה הקבלנית) "הסדר פשרה חלקי", לסילוק התביעה בכל הקשור לליקויי הבניה בדירת בני הזוג רצון. אשר לעניין החיפוי החיצוני הוסכם, כי הנושא ימשיך לידון בבית המשפט. הסדר הפשרה קיבל תוקף של פסק דין חלקי.

ט. בסמוך, ביום 10.4.2016, הגישה נציגות הבית המשותף בקשה לבית המשפט להצטרף כתובעת נוספת בתביעה לעניין תיקון הליקויים ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/268/2018
מס' תיק: 6/635/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כלשונה: "לאשר לנציגות או מי מטעמה, להמשיך את ההליך שנפתח על ידי התובעים [בני הזוג רצון], שכלל הידוע לה הסתיים בפשרה בכל הנוגע לליקויים שהיו בדירת התובעים." כך, בהסתמכה על חוות דעת המומחה דבדבני ותשובותיו לשאלות הבהרה, אשר הדגימו ליקויים ברכוש המשותף הנובעים מאריחי שיש רופפים בקירות הבית המשותף, "המהווים סכנה ממשית לחיי אדם ולרכוש בעלי הדירות."

י. ביום 11.9.2016 התקיימה ישיבת קדם משפט נוספת בתביעה, במסגרתה נדונה בקשת נציגות הבית המשותף להצטרף כתובעת נוספת בתביעה. החברה הקבלנית הבהירה במהלכה כי נציגות הבית המשותף צורפה לתביעה לבקשתה, וכי כל שנותר למומחה דבדבני הוא להשלים חוות דעתו בהתאם לבדיקה, כלשונו: "המומחה מונה בתיק של הדייר מר רצון ומאחר שהופכים את התיק לכוזה של כל הדיירים, ניתן תכנית עבודה בהתאם לתוצאות חוות הדעת שתינתן." בהעדר מחלוקת כי החברה הקבלנית תבצע התיקונים, הוסיף בית המשפט והורה כי החברה הקבלנית תישא בתשלום שכר טרחת המומחה. בית המשפט הורה בהחלטתו מועד להגשת כתב תביעה מתוקן על ידי נציגות הבית המשותף.

יא. בהתאם להחלטת בית המשפט, הגישה נציגות הבית המשותף ביום 27.9.2016 כתב תביעה מתוקן נגד החברה הקבלנית, למתן צו עשה המחייבה בתיקון הליקויים שעיקרם נפילת אריחי חיפוי מהקירות החיצוניים, וכן לתשלום פיצויים.

יב. לטענת נציגות הבית המשותף תביעה זו עודנה תלויה ועומדת.

19. האם זכאים בני הזוג רצון לשיפוי בגין הוצאות משפט שהוציאו (אגרת תביעה ושכר טרחת מומחים) במסגרת התביעה שהגישו נגד החברה הקבלנית?

20. בפסק הדין שניתן ברע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף ברחוב סוקולוב 48 קרית אתא, פורסם ב"נבו" (14.12.2017), עמד כבוד השופט נ' הנדל על התנאים בהתקיימם זכאי בעל דירה בבית משותף לקבל שיפוי מנציגות הבית המשותף בגין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/268/2018
מס' תיק: 6/635/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תיקון ליקוי ברכוש המשותף. דרך המלך של בעל דירה להתמודד עם ליקוי ברכוש המשותף, כך נקבע, היא בפניה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון. ככל שזו אינה נעתרת לתיקון, בפניה למפקח על רישום מקרקעין נגד הנציגות. עם זאת, ייתכן מצב, בגדר חריג, שבו בעל דירה המעוניין לתקן הליקוי על חשבוננו יוכל לעשות כן במקרה של סירוב הנציגות לתקן ואף יקבל שיפוי על כך. זאת, בכפוף לעמידה בתנאי נחיצות ודחיפות, אשר הנטל להוכיחם רובץ לפתחו. אביאם כלשונם:

“ראשית, נדרש להוכיח כי הליקוי שתוקן הוא ברכוש משותף, אשר היה מוטל על נציגות הבית המשותף לתקנו על חשבונה. שנית, עליו להוכיח שפנה לנציגות הבית המשותף בדרישה לתיקון הליקוי, וכי זו סירבה לתקן. שלישית, עליו להוכיח שעוכב שהיה נגרם בגין פניה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי. רביעית, נדרש להוכיח את נחיצות התיקון באופן שאי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של הדייר לעשות שימוש בדירתו. חמישית, נדרש שהליקוי ברכוש המשותף תוקן על ידו בצורה נאותה. שישית, עלות התיקון. דהיינו, הואיל ומדובר בתיקון ליקוי באופן הכופה הוצאה כספית על יתר הדיירים, ראוי כי ככל שמדובר בהוצאה כספית גדולה יותר, כך גם יגבר הנטל המוטל על הדייר המתקן בדרישה לפסיקת שיפוי לטובתו. דייר לא יזכה לשיפוי בגין הוצאות בלתי סבירות שהוצאו לצורך תיקון הליקוי, ובמקרה שאכן הפריז בהוצאות אך הינו עומד בשאר התנאים - יזכה לשיפוי רק בגין הוצאות סבירות שהיו נדרשות לתיקון הליקוי. מובן מאליו שבמקרים בהם יימצא בדיעבד המפקח או בית המשפט כי הנציגות סירבה בצדק לתקן את הליקוי - לא יהיה הדייר זכאי לשיפוי. יובהר כי אין המדובר ברשימה ממצה או קביעה בדבר מעמדם של השיקולים השונים זה מול זה.”

21. דברים אלה יפים, על דרך ההיקש, אף ביחס להוצאות שהוציא בעל דירה שמטרתן קידום הטיפול בליקוי ברכוש המשותף, לרבות נקיטת הליך משפטי נגד החברה הקבלנית האחראית על תיקון הליקוי, כבענייננו. אפנה לבחינת יישומם בנסיבות המקרה דנן.

22. אין חולק כי אריחי החיפוי הרופפים בקירות החיצוניים בבית המשותף, כאמור בחוות דעת המומחה מטעם בני הזוג רצון כבר משלהי שנת 2009, הינם בגדר ליקוי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/268/2018
מס' תיק: 6/635/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ברכוש המשותף אשר היה על נציגות הבית המשותף לתקנו על חשבונה; למצער, לנקוט במלוא הצעדים הדרושים לתיקונו, ובכלל זאת הגשת תביעה נגד החברה הקבלנית האחראית לביצוע התיקון. עוד אין חולק, כי בני הזוג רצון פנו לנציגות הבית המשותף בעניין אריחים רופפים בקיר חיצוני בבית המשותף מעל חצר דירתם (דירת גן), וכי הנציגות לא פעלה לתיקון הליקוי. זאת, ככל הנראה, על רקע ליקויים נוספים בבית המשותף, מנפגעי קריסת חדר הבניה חפציבה בשנת 2007, ופניות נציגות הבית המשותף לערכאות המשפט לתיקונם.

23. אשר לתנאים בדבר נחיצות ודחיפות ביצוע התיקון, דומה שלא יכול להיות חולק, שעה שבמהלך בירור התביעה שהגישו בני הזוג רצון נגד החברה הקבלנית, התממש הסיכון ומשטח אריחי חיפוי צנח ממרומים לרחבת הכניסה של חניון הבית המשותף. הטיבה לתאר זאת נציגות הבית המשותף בכתב התביעה המתוקן שהגישה לאחר שהצטרפה כתובעת נוספת, כ"פצצה מתקתקת וסכנה ממשית העלולה לגבות חיי אדם ולגרום נזק לבעלי הדירות ולאורחי הבניין, וכן עלול לגרום נזק משמעותי לכלי רכב חונים במקום ולרכבים חולפים". עוד כלשונה בכתב התביעה: "מדובר באריחי שיש שהדבקו על ידי הנתבעת או מי מטעמה ללא עיגונים וברשלנות חמורה שעלולה היתה לקפח חיים."

24. דומה שאין חולק כי הדרך שבה נקטו בני הזוג רצון לקידום הטיפול בליקוי היא הדרך הנכונה, בשים לב כי משהתממש הסיכון ואריחי חיפוי נפלו מקירות הבית המשותף ביקשה נציגות הבית המשותף להצטרף לתביעה ולהמשיכה לעניין השלמת בירור ומתן הוראות לתיקון ליקוי זה ברכוש המשותף.

25. אשר לתנאי בדבר סבירות ההוצאה הכספית, הרי שתשלום אגרת תביעה ושכר טרחת מומחים בתביעה לתיקון ליקויי בניה הינם בגדר הוצאה סבירה ומקובלת לצורך בירורה. כך סברה גם נציגות הבית המשותף, בהשמיעה בישיבת קדם משפט כי תביעת הנציגות כוללת הן רכיב לתיקון אריחי החיפוי בכל הקירות החיצוניים של הבית המשותף, הן רכיב "ההוצאות הכספיות ששילמנו או שהתובע [בני הזוג רצון] שילם עבורנו בגין חוות הדעת שהוצאה, עוגמת הנפש והתדמית שנוצרה לבניין."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/268/2018
מס' תיק: 6/635/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. העולה מן המקובץ, הוצאות משפט שהוציאו בני הזוג רצון במסגרת תביעה שהגישו נגד החברה הקבלנית, כאמור, הינן בגדר 'זכיה' שקיבלה נציגות הבית המשותף, שכן אלמלא הצטרפות הנציגות לתביעה קיימת שהגישו בני הזוג רצון, היה על נציגות הבית המשותף לשלם אגרת תביעה ושכר טרחת מומחים, למצער חלקה בשכר טרחת מומחה מטעם בית המשפט.

27. עם זאת, לא נעלם מעיניי כי הוצאות המשפט שנדרשו להן בני הזוג רצון, כאמור, באו בגדרה של תביעה שעיקרה, בראשיתה, ליקויי בניה בדירתם. תביעה זו אף הסתיימה בהסדר פשרה חלקי, בכל הקשור לליקויי הבניה בדירת בני הזוג רצון, לרבות תשלום הוצאות משפט. האם בשל כך נכון לפטור נציגות הבית המשותף משיפוי בני הזוג רצון? בתוך כך, האם ככל שהוצאות המשפט לא היו כרוכות בחסרון לבני הזוג רצון, בבחינת "זה נהנה וזה לא חסר", יש לפטור נציגות הבית המשותף מהחזר הוצאות אלה (אמור, מחובת השבת הזכיה, בהיקש מדיני עשיית עושר ולא במשפט)?

28. לצורך הכרעה בשאלות אלה, מצאתי להבחין בין סוגי הוצאות המשפט שנתבעו בתביעה שכנגד, תוך הפעלת כלל "העפרון הכחול".

29. תחילה, הוצאות בגין שכר טרחת המומחה בדבדבני עבור חוות דעתו המשלימה מיום 29.1.2015. חוות דעת זו ניתנה בהתאם להחלטת בית המשפט, לאחר אירוע נפילת אריחי החיפוי מקירות הבית המשותף. חוות הדעת הוקדשה כולה לנושא הליקוי ברכוש המשותף ("חיפוי חיצוני"), ממצאים שהדגימו בדיקת המומחה וכן המלצות לביצוע. בכלל זאת, השלמת בדיקות על ידי מכון התקנים, אשר לאחר קבלת תוצאותיהן יוסיף המומחה ויחווה דעתו לעניין מאפייני התיקון הנדרש ואומדן עלותו. עבור חוות דעת זו שילמו בני הזוג רצון סך של 708 ש"ח (מחצית שכר טרחת המומחה). הוצאה זו קשורה באופן מובהק לליקויים ברכוש המשותף.

אוסף, כי בבקשת נציגות הבית המשותף להצטרף לתביעה היא הסתמכה על חוות דעתו המשלימה של המומחה מיום 29.1.2015 ועתרה להורות לחברה הקבלנית לבצע התיקונים הדרושים בהתאם לה. עוד אין חולק, כי בנקודת הזמן שבה הצטרפה הנציגות לתביעה, בחלוף למעלה משנתיים וחצי לאחר הגשת התביעה על ידי בני



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/268/2018
מס' תיק: 6/635/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הזוג רצון, החברה הקבלנית נתנה הסכמתה לביצוע התיקונים ואף קיבלה על עצמה לשלם שכר טרחת המומחה עבור חוות דעת משלימה נוספת הנדרשת כאמור. ודוק. לפיכך, הנני לקבוע כי על נציגות הבית המשותף לשפות בני הזוג רצון בגין הוצאה זו בסך של 708 ש"ח.

30. אשר להוצאות בגין שכר טרחת המומחה דבדבני עבור חוות דעתו הראשונה מיום 15.1.2015 (בסך של 2,154 ש"ח), הרי שזו ניתנה בקשר עם ליקויי הבניה בדירת בני הזוג רצון (כך מתוך חוות דעת המומחה: "עליי לקבוע אם קיימים ליקויים בדירה, ואם כן, את אופן תיקון הליקויים, הערכת הזמן הסבירה לתיקונים ועלות התיקונים"). חוות הדעת כוללת שורה של ממצאים הנוגעים לדירה. בסיפא חוות הדעת, עומד המומחה על טענת המומחה מטעם בני הזוג רצון בדבר "אריחי חיפוי רופפים", וקובע כי לא ניתן להתייחס לטענה זו ללא ביצוע בדיקות כנדרש בתקן הישראלי. בנסיבות אלה, אין בחוות דעת זו משום הוצאה המזכה את נציגות הבית המשותף, משאין בה כדי לקדם באופן מהותי הטיפול בליקוי ברכוש המשותף. אוסיף, כי אך לאחר הצטרפות הנציגות כתובעת נוספת והסתלקות בני הזוג רצון מתביעתם, הורה בית המשפט למומחה דבדבני על הגשת חוות דעת משלימה נוספת בהתבסס על בדיקות מכון התקנים.

בנסיבות אלה, לא מצאתי לחייב נציגות הבית המשותף בשיפוי בני הזוג רצון בגין הוצאה זו.

31. בהתייחס להוצאות בגין חוות דעת המומחה, ההנדסאי אבי גנח, מטעם בני הזוג רצון (בסך של 2,360 ש"ח), אשר ניתנה ביום 14.1.2015 מיד בסמוך לאחר אירוע נפילת אריחי החיפוי, לא השתכנעתי דבר נחיצותה. זאת, לנוכח הליך משפטי תלוי ועומד, במסגרתו מונה עוד קודם מומחה מטעם בית המשפט, ואף ניתנה החלטת בית המשפט במועד זה (14.1.2015) המורה למומחה דבדבני לבצע ביקור נוסף בבית המשותף, בעקבות נפילת אריחי החיפוי, ולהגיש חוות דעתו המשלימה בעניין זה. אוסיף, כפי שהובהר בישיבת קדם משפט שהתקיימה לפניי, כי חרף ציון "נציג הוועד דורון רצון" תחת נמען חוות דעת המומחה גנח, אין מחלוקת כי מדובר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/268/2018
מס' תיק: 6/635/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהוצאה פרטית שנשאו בה בני הזוג רצון, מבלי שהתקבלה החלטה בעניין על ידי נציגות הבית המשותף או על ידי האסיפה הכללית.

לפיכך, לא מצאתי לחייב נציגות הבית המשותף בשיפוי בני הזוג רצון בגין הוצאה זו.

32. אשר לאגרת התביעה ששילמו בני הזוג רצון עם הגשת התביעה לבית המשפט (בסך של 2,193 ש"ח), אין חולק כי זו נקבעה בהתאם לסעד הכספי שהתבקש בתביעה העיקרית, לפיצויים בגין ליקויים בדירת בני הזוג רצון ונזקים ממוניים נלווים. אין חולק, כי משהצטרפה נציגות הבית המשותף לתביעה היא לא נדרשה בתשלום אגרת תביעה נוספת. זכיה זו (תשלום אגרת תביעה על ידי בני הזוג רצון) לא היתה כרוכה בחסרון לבני הזוג רצון. הוראת סעיף 2 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979, מורנו בהקשר זה, כי בית המשפט רשאי לפטור הזוכה מחובת ההשבה, כולה או מקצתה, בין היתר, אם ראה שהזכיה לא היתה כרוכה בחסרון המזכה; כך, ברוח עקרון המשפט העברי בדבר "זה נהנה וזה לא חסר".

ברם, כפי שעמד על כך כבוד השופט א' מצא בפסק הדין שניתן בע"א 588/87 כהן נ' שמש, פ"ד מה(5) 297, 327-328 (1991), המשפט העברי אינו מורה כהלכה כללית "שזה נהנה וזה לא חסר - פטור". לדידו, מבחנה העיקרי של עילת ההשבה הוא התעשרותו הבלתי מוצדקת של הזוכה. קרי, על הזוכה להוכיח כי על פי עקרונות של צדק ויושר יהיה זה בלתי צודק לחייבו בהשבה או בחלקה.

סבורני כי עלה בידי נציגות הבית המשותף (הזוכה) להוכיח האמור, משבני הזוג רצון נפרעו הוצאה זו (אגרת התביעה) במסגרת הסדר הפרשה החלקי. כך לשון הסדר הפרשה: "... לשם סילוק מלא וסופי בכל הקשור לליקויי הבנייה בדירת התובע (להבדיל מהחיפוי החיצוני), לרבות כל ההוצאות, שכ"ט מומחים ושכ"ט עו"ד וכל תביעה מכל מין וסוג שהוא לעניין הליקויים בדירת התובעים ולמעט לעניין החיפוי החיצוני, תשלם הנתבעת לתובעים סך כולל וסופי של 20,000 ש"ח."

בנסיבות אלה, לא מצאתי לחייב נציגות הבית המשותף בשיפוי בני הזוג רצון בגין הוצאה זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/268/2018
מס' תיק: 6/635/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר

33. דין התביעה שהגישה נציגות הבית המשותף נגד בני הזוג רצון להתקבל. בני הזוג רצון ישלמו לנציגות הבית המשותף סך של 1,672 ש"ח, בגין חוב הוצאות החזקת הרכוש המשותף. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה (14.11.2018) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

34. דין התביעה שכנגד להתקבל בחלקה. נציגות הבית המשותף תשלם לבני הזוג רצון סך של 708 ש"ח, בגין שכר טרחת המומחה דבדבני עבור חוות דעתו המשלימה. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה (12.12.2018) ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

35. בנסיבות העניין, הנני להורות כי כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישורי מסירה.
ניתן היום, י"ח אייר תשע"ט, 23 מאי 2019, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקוה